

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕57号

纪律处分决定书

当事人：朱刚，男，1977年10月出生，登记为东湖产业投资基金管理有限公司（以下简称东湖产业公司）合规风控负责人、法务总监。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）和《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和相关自律规则，协会于2022年10月31日向朱刚下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2022〕488号）。朱刚于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，东湖产业公司存在以下违规事实：

一是将管理人固有财产混同于基金财产投资。东湖产业公司管理的“武汉循环经济产业投资基金（有限合伙）”（以下简称“循环产业基金”）财产账户中留存该公司已计提未结算的

管理费。根据借款合同与银行回单，2018年9月至2019年6月期间，东湖产业公司将前述资金中的部分管理费通过“循环产业基金”出借给该基金的某已投资项目并约定收取利息，构成私募基金管理人将固有财产混同于基金财产进行投资。以上情形违反了《私募基金监管办法》第二十三条、《私募投资基金管理人内部控制指引》（以下简称《内控指引》）第十八条关于不得将管理人固有财产混同于基金财产进行投资的规定。

二是存在非专业化经营情况。2019年3月至12月期间，东湖产业公司以10%/年的利率向武汉某公司借入4700万元，并以11%/年的利率分别出借给“循环产业基金”的两个已投资项目。因前述两个已投资项目公司未能按期还款，东湖产业公司被债权人起诉后被申请强制执行，公司法定代表人付京亦被限制高消费。根据《执行和解协议书》，目前公司已与债权人达成和解，待相应款项清偿后可撤销限高措施。借款协议虽以生产经营短期周转为名，但形成了以借贷的方式赚取利差的实质，构成非专业化经营，且相关经营行为给管理人的正常运营造成影响。以上行为违反了《内控指引》第八条关于私募基金管理人应当坚持专业化管理原则的规定。

三是未履行产品托管义务。东湖产业公司未按“循环产业基金”合伙协议约定对基金进行托管。以上情形违反了《私募基金监管办法》第二十一条、《内控指引》第二十一条关于除基金合同另有约定外，私募基金应当由托管人托管的规定。

四是基金产品运作不规范。“循环产业基金”存在对外投资某项目已达9年而未进行工商确权的情形。以上情形违反了《私募投资基金备案须知》第二十条关于合伙型基金应向工商

机关申请办理登记或变更的要求。

五是未履行谨慎勤勉义务。东湖产业公司在管理“循环产业基金”过程中，未能按照合伙协议约定，每年召开合伙人会议。以上情形违反了《私募基金监管办法》第四条、《内控指引》第七条关于管理人应该做到勤勉尽责、恪尽职守的规定。

以上事实有借款合同、银行回单、基金合同、公司情况说明、行政监管措施决定书、工商登记信息、股权转让协议等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。朱刚作为东湖产业公司的高级管理人员应当对其任期内公司的违规行为承担相应责任。

二、申辩意见

东湖产业公司及朱刚提出以下申辩意见：

第一，因“循环产业基金”的资金几乎全部用于项目投资，留存资金不足以支付已计提的管理费，东湖产业公司出于支持“循环产业基金”及保证项目公司正常运营的目的，暂未收取应收的管理费，也未收取利息，“循环产业基金”在此期间对已投项目发生的债权投资并非为获取利益进行的投资。

第二，关于存在非专业化经营情况，东湖产业公司以投资者利益优先为出发点，向“循环产业基金”被投项目的重要商业合作伙伴借款，促进被投项目走出流动性困境，是对投资者利益的保护。前述借款设置 1% 的利差，全部借款扣除税费后每年利差仅 10 余万元，东湖产业公司并无借此牟利的动机。

第三，关于未履行产品托管义务，东湖产业公司辩称公司曾与数家银行商议托管事宜，但因当时没有统一的规范文件，双方未能达成一致；“循环产业基金”备案于 2015 年，托管

并非强制性要求，该问题属于遗留问题，已试图通过各种方式整改。

第四，“循环产业基金”相关投资项目未进行工商确权系因公司股份制改造、上市辅导和筹备重组、破产重组等不可抗力导致未能办理工商变更手续。

第五，东湖产业公司承认由于人员结构不完整，“循环产业基金”存续初期未严格按照合伙协议约定每年召开合伙人会议。

第六，公司一直积极配合协会核查，主动上报相关问题和材料，根据《纪律处分实施办法（试行）》相关规定，主动上报自查中发现的违规行为，可以减轻或免除处罚。

综上，朱刚向协会申请免除纪律处分。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

第一，东湖产业公司将部分管理费通过“循环产业基金”出借给该基金的某已投资项目并约定收取利息，构成私募基金管理人将固有财产混同于基金财产进行投资。湖北证监局行政监管措施决定书亦指出东湖产业公司存在相关违规行为。

第二，东湖产业公司从事了资金借贷行为，且按照相关协议约定从中赚取利差，客观上构成了从事非私募基金业务的事实，明确违反了关于私募基金管理人应当遵循专业化运营的原则。当事人亦承认从事相关行为，其申辩意见不能否定事先告知书认定的事实。

第三，东湖产业公司管理的“循环产业基金”合伙协议明确约定对基金进行托管，但公司未按约定履行相关义务。

第四，东湖产业公司未就所辩称的因不可抗力因素导致未能对相关投资项目办理工商确权提供证据。

第五，东湖产业公司承认存在未按合伙协议约定每年召开合伙人会议的事实。

第六，公司在协会核查期间报告相关问题、提交材料不属于主动上报自查发现的违规行为，不构成减免纪律处分的正当事由。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《纪律处分实施办法（试行）》第六条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对朱刚进行公开谴责。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。



抄送：证监会市场二部，湖北证监局、浙江证监局。
